

1501013-03.2022.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALESSANDRO CORREA LEITE

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... conhecido de outras denúncias pelo tráfico de drogas. Explicou que o policial Samuel foi até o local para fazer a visualização de entrada e saída de pessoas. Ainda, disse que Samuel flagrou a movimentação e fez a comunicação para a equipe fazer a autuação. Informou que estava junto a equipe operacional e havia uma movimentação típica de tráfico, quando chega uma pessoa no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

processo 1501013-03.2022.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501013-03.2022.8.26.0482

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2064560/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 8, 23466469 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 8, 2064560 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 8

Autora:

Justiça Pública

Réu(s):

JONATHAN LUCIO DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Alessandro Correa Leite

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofertou denúncia em face de JONATHAN LUCIO DA SILVA, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 08 de março de 2022, por volta das 16h, na Rua Luzia Marchezi Domingues, 230, Jardim Humberto Salvador, nesta cidade e Comarca, JONATHAN LUCIO DA SILVA, guardou 16,14 g (dezesesseis gramas e quatorze centigramas) da substância Cannabis sativa L, conhecida como "maconha", que contém TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na Lista F2 da Portaria ANVISA 344/98, sem autorização, para a entrega, ainda que gratuita, ao consumo de terceiros. Segundo a acusação, o denunciado guardava e embalava droga em sua residência, com a finalidade de posteriormente destiná-la à comercialização.

Todavia, policiais civis receberam denúncias informando que o denunciado estava praticando o tráfico no local. Diante disso, efetuaram campana e observaram o denunciado, que já era conhecido nos meios policiais, vendendo drogas para diversos usuários que compareceram à residência.

Na data dos fatos, os policiais receberam nova denúncia anônima, então se dirigiram ao local e abordaram o réu que, ao ser questionado, informou que guardava droga na residência.

Consta que, em buscas, no quarto no denunciado, sobre um criado mudo, foram encontradas oito porções de maconha fracionadas, embaladas em saquinhos tipo "zip", com peso total de 16,14 g (dezesseis gramas e quatorze centigramas). Também foram apreendidos vários invólucros plásticos semelhantes, ainda vazios.

Em audiência de custódia realizada aos 09 de março de 2022, a prisão em flagrante do denunciado foi convertida em preventiva (fls. 53/55).

Denúncia recebida aos 04 de abril de 2022 (fls. 93/94).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação, reservando-se no direito de se manifestar sobre o mérito após a instrução processual e requereu o regular processamento do feito, assim como arrolou as mesmas testemunhas indicadas pela acusação (fls. 126/128).

Por decisão de fl. 133, o recebimento da denúncia foi confirmado, bem como foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Por decisão datada aos 09 de junho de 2022, foi mantida a prisão preventiva do acusado (fls. 161/162).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas, e, ao final, interrogado o acusado. Não houve requerimento de diligências e a instrução foi encerrada.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, suscitou teses benéficas ao acusado, em especial, a insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas. Ao final, pugnou pela desclassificação da imputação inicialmente feita para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas (fls. 194/205).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva restou configurada: pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10); pelo auto de exibição/apreensão (fl. 18); pelo laudo pericial (fls. 122/124); bem como pela prova oral colhida durante a instrução.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

Não há, contudo, prova suficiente de que o entorpecente encontrado em poder do réu era destinado à entrega a terceiros.

A testemunha Andrews Markus Bratifisch, policial civil, disse em juízo que não participou na parte investigativa, apenas atuou na parte operacional. Relatou que o policial Samuel realizou o levantamento de um indivíduo que já era conhecido de outras denúncias pelo tráfico de drogas. Explicou que o policial Samuel foi até o local para fazer a visualização de entrada e saída de pessoas. Ainda, disse que Samuel flagrou a movimentação e fez a comunicação para a equipe fazer a autuação. Informou que estava junto a equipe operacional e havia uma movimentação típica de tráfico, quando chega uma pessoa no portão com algo em mãos entregando. Narrou que chegou no imóvel e que tinham a informação de que o indivíduo estaria escondendo em vasos de planta. Afirmou que foram recebidos pelo indivíduo que relatou ser usuário de drogas e que teria porções em seu quarto. Disse que o indagaram se tinha vendido ou comprado entorpecente, bem como explicaram sobre as denúncias. Relatou ainda, que o réu disse que estava passando pela situação financeira delicada, mas que trabalhava como cuidador de idosos na área da saúde. Diante da informação e da denúncia disse que apreenderam o entorpecente, mas que não se recorda se havia alguma balança. Informou que não acompanhou o restante da investigação. Por fim, disse que havia outras denúncias no mesmo endereço a respeito do acusado.

Ouvida em juízo, a testemunha Samuel Leonardo Rodrigues, policial civil, disse que, através de uma denúncia anônima, conseguiu a qualificação do acusado e ele foi localizado. Afirmou que recebeu outra denúncia, em que foi relatado a presença de vários usuários na residência de denunciado. Afirmou que contatou outros policiais para fazer a diligência. Relatou que tem conhecimento que o acusado recebeu os policiais em sua residência e apresentou a droga como sendo do seu uso. Disse que o

denunciado foi conduzido a delegacia. Aduziu que não tem conhecimento se teve outras denúncias. Afirmou que, primeiramente, o denunciante foi até a delegacia e foi mantido contato com ele. Relatou que não teve oportunidade de fazer imagens sobre o fato. Disse que não abordou nenhum usuário. Aduziu que foi repassado, pelos seus colegas, que os entorpecentes que estavam com o acusado eram, segundo o denunciado, para o seu uso. Relatou que esteve presente na residência do denunciado duas vezes.

Interrogado em juízo, o réu disse que no dia anterior ao fato tinha comprado o entorpecente, pois é usuário de maconha. Informou que a única movimentação em sua residência era de seus familiares. Explicou que estava fazendo estágio no Hospital Regional e que chegando em casa fez o uso da maconha e dormiu, mas que os policiais o abordaram em casa. Disse que o portão estava aberto e que os policiais perguntaram se tinha droga na residência. Esclareceu que relatou aos policiais que era usuário e que tinha maconha. Alegou que no dia chegou em casa às 14h. Em relação à droga disse que tinha um pedaço dentro de um plástico, mas negou haver inúmeros plásticos. Assumiu a propriedade da droga e desconhece as embalagens. Descreveu que o veículo de sua mãe é um celta preto, que tinha duas crianças na casa com idade de 5 anos e um bebê. Além disso, explicou que moravam na casa ele, a mãe, as crianças, irmã e o cunhado. Relatou que achou esquisito a droga estar fracionada, pois comprou em pedaço. Sobre seu interrogatório em solo policial disse que não declarou que estava guardando a droga para outra pessoa. Negou que sua genitora tenha acompanhado o interrogatório.

Pois bem.

É caso de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Com efeito, o laudo de exame químico toxicológico (fls. 122/124) demonstra a natureza entorpecente da substância apreendida.

Não há dúvida de que a maconha estava na posse do réu, pois os relatos orais confluíram nesse sentido.

Todavia, embora a denúncia tenha relatado que o entorpecente localizado destinava-se à entrega, pelo réu, a terceiros, não foi isso que se verificou.

Os policiais, ouvidos como testemunhas, relataram que havia movimentação típica de tráfico, sem, contudo, indicar qual o motivo desta conclusão. Ou seja, não disseram terem visto algum usuário efetivamente saindo da residência do réu com entorpecente, tampouco abordaram essas pessoas que ali compareceram para saber qual o objetivo de estarem no local.

Nessa senda, a tese veiculada pelo acusado, de que a movimentação de pessoas está atrelada à presença de seus familiares não deve ser descartada.

Além disso, no momento da abordagem, não havia nenhuma pessoa juntamente com o réu, a evidenciar que ele estava a comercializar drogas no local.

A par disso, foram apreendidos apenas 16,14 g de maconha, que não se revela quantidade incompatível com o uso, mormente quando associada às demais circunstâncias do caso concreto, reportadas acima.

Mais: não foi localizado com o réu apetrecho relativo à venda de drogas, como por exemplo balança de precisão.

Ora, se a denúncia anônima reportou que o acusado realizava a venda para diversos usuários, é ao menos estranho que em sua residência não tivesse o produto (dinheiro) ou mesmo mais entorpecente (para garantir o sucesso das vendas).

Nesse trilhar, valendo-se do disposto no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, levando em conta a pequena quantidade da droga e as circunstâncias em que foi apreendida, não se corrobora a tese de que esse entorpecente destinava-se ao tráfico.

Desse modo, aplicando-se no caso vertente o princípio in dubio pro reo, não há como condenar o acusado pelo crime de tráfico de drogas.

Por outro lado, impõe-se a desclassificação delitiva, cabendo salientar que o próprio réu admitiu que é usuário de drogas e a conclusão que se chega por meio deste processo, portanto, é que o entorpecente apreendido era destinado ao consumo pessoal do acusado.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, DESCLASSIFICO a conduta do réu JONATHAN LUCIO DA SILVA, qualificado nos autos, da configuração típica do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 para a prevista no artigo 28,

"caput", da Lei nº 11.343/06, CONDENANDO-O à sanção de advertência sobre os efeitos das drogas, por infração ao art. 28 da Lei 11.343/06, dando por cumprida a sanção e consequentemente extinta a punibilidade do acusado, tendo em vista o tempo de prisão cautelar.

Tendo em vista a sanção aplicada ao réu, diversa de privativa de liberdade, e a extinção pelo cumprimento, não mais subsistem os motivos que ensejaram sua prisão preventiva. Assim, revogo a prisão cautelar. Expeça-se incontinenti alvará de soltura, com urgência.

Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no art. 387, IV, do CPP, pois sequer houve debate a respeito da dita indenização, de modo a respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como pela natureza difusa do delito.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).

Transitada em julgado, determino as seguintes providências.

- 1) Comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD;
- 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual constado art. 15, III, da Constituição Federal;
- 3) Determino a devolução do aparelho celular apreendido com o réu, a destruição dos saquinhos tipo zip, bem como autorizo a incineração da droga.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente-SP, 26 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA